



1º OFÍCIO DE JUSTIÇA

NOTAS | PROTESTO | RCPN — Rio das Ostras/RJ

CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO

Documentos | Fluxograma | Emolumentos

Arts. 759-767 CNN/TJRJ | Prov. CNJ nº 149/2023 | CC Arts. 1.726-1.727

ATENÇÃO — TÍTULO OBRIGATÓRIO (Art. 759, §1º CNN/TJRJ)

A conversão exige necessariamente UM dos três títulos abaixo:

1. ESCRITURA PÚBLICA

Lavrada em Tabelionato de Notas

2. TERMO DECLARATÓRIO

Lavrado no RCPN (Cartório)

3. SENTENÇA JUDICIAL

Reconhecendo a União Estável

Rua Luiza Viana, 87 | Centro | Rio das Ostras/RJ

1oficiorioostras@gmail.com | www.cartorioderiodasostras.com.br | @cartorioderiodasostras

Seg-Sex: 9h-17h | Sáb., Dom. e Feriados: 9h-12h (Plantão Nasc. e Óbitos)

CNN/TJRJ Arts. 759-767 | Prov. CNJ 149/2023 | Maio 2026

A CONVERSÃO em resumo

Procedimento EXTRAJUDICIAL no Cartório. Não exige cerimônia, juiz de paz nem celebração.

O Oficial lavra o assento no Livro B e emite a certidão. Aplica-se a quaisquer pessoas.

Solicitado onde um dos conviventes resida. 16-17 anos: autor. pais/tutores. (Arts. 759 e 763)

ONDE / QUEM PODE?

Cartório onde um dos conviventes resida
1º Ofício – Rua Luiza Viana, 87, Centro
v Quaisquer pessoas
v 16-17 anos (autor. pais/tutores ou suprim. judicial)
v Por procurador público (prazo máx. 30 dias)

NÃO PRECISA / PRAZO

x Cerimônia x Juiz de paz x Autorização judicial
PRECISA DE:
v Requerimento c/ testemunhas v Título de U.E.
v Documentos listados
PRAZO GERAL: até 30 dias para emissão da certidão

REGISTRO NO LIVRO E — Atenção Redobrada! (Arts. 759, §3º e 764, §1º CNN/TJRJ)

O Livro E do RCPN confere EFICÁCIA ERGA OMNES à união estável. Não é obrigatório, mas é fundamental para preservar direitos patrimoniais e previdenciários (ex.: pensão por morte, que exige comprovação do tempo de convivência e, após a conversão, de tempo de casamento + idade mínima).

MUDANÇA DE NOME

Exige registro prévio no Livro E. Sem esse registro, a alteração não tem eficácia legal.

DATA RETROATIVA

No RJ, escritura pública pode ter data retroativa. Com Livro E, essa data constará na certidão.

COMO REGULARIZAR

Apresente o título ao cartório. O Oficial registra ou encaminha via CRC. Custo: R\$ 504,14.

FUNDAMENTO LEGAL:

Arts. 759-767 CNN/TJRJ | Prov. CNJ 149/2023 | CC Arts. 1.726-1.727 | Lei 6.015/73



A DOCUMENTOS PESSOAIS — Obrigatórios para AMBOS (Art. 723 CNN/TJRJ)

Documento de identidade válido

Carteira de identidade, CNH, passaporte ou equivalente. Original. (Art. 723, inc. III)

OBRIG.

CPF de ambos os conviventes

Cadastro de Pessoa Física de cada um. (Art. 723, inc. IV)

OBRIG.

Certidão de Nascimento — legível, sem rasuras

Original ou via CRC-Nacional. Aceita-se certidão de casamento c/ averbação de divórcio (atualizada). NÃO se admitem cópias autenticadas nem firma eletrônica. (Art. 728)

OBRIG.

Comprovante ou Declaração de Domicílio

Conta de concessionária ou declaração com comprovante e identidade do declarante. Assinar na presença do Oficial ou com firma reconhecida. (Art. 723, inc. II)

OBRIG.

Declaração de 2 Testemunhas

Maiores de 18 anos. Atestam o tempo de convivência e a ausência de impedimentos. Firmas reconhecidas ou assinadas na presença do Oficial. (Art. 760, VI)

OBRIG.

B TÍTULO COMPROBATÓRIO DA U.E. — Apresente UM dos três (Art. 759, §1º CNN/TJRJ)

OPÇÃO 1 — ESCRITURA PÚBLICA

Lavrada em Tabelionato de Notas. No RJ, pode ter data retroativa. Emolumento: R\$ 379,86 (com. parcial) ou R\$ 907,25 (com. universal/sep. total).

1 DOS 3

OPÇÃO 2 — TERMO DECLARATÓRIO DO RCPN

Lavrado perante o Oficial deste cartório. Alternativa quando não há escritura nem sentença. Emolumento: R\$ 504,14 (Tab. 18, item 04).

1 DOS 3

OPÇÃO 3 — SENTENÇA JUDICIAL

Decisão judicial transitada em julgado. Apresentar certidão do Livro E ou a certidão da sentença para encaminhamento. Garante retroatividade dos efeitos.

1 DOS 3

C DOCUMENTOS CONDICIONAIS — Apenas quando aplicável

Certidão de óbito

Se viúvo. Comprova o falecimento. (Art. 724)

Comprovação de partilha

Se viúvo c/ filho ou divorciado. (Art. 724)

Certidão de divórcio

Não anterior a 6 meses. (Art. 723, VI)

Autorização pais/tutores

16-17 anos: AMBOS autorizarem ou

Sentença estrang. de divórcio

Independente de homolog. STJ. (Art. 723, VII)

Pacto Antenupcial

Sep. Total, Com. Universal ou Part.

O REQUERIMENTO DEVE CONTER — Todos obrigatórios (Art. 760 CNN/TJRJ)**Inc. I****Declaração de que mantém união estável**

Convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família.

Inc. II**Data de início da união estável**

Para constar na certidão de casamento, o registro prévio no Livro E é obrigatório. (Art. 764, §1º)

Inc. III**Afirmação de inexistência de impedimentos**

Sem causas impeditivas (Art. 1.521 CC) nem suspensivas (Art. 1.523 CC).

Inc. IV**Opção quanto ao regime de bens**

Sem pacto: Comunhão Parcial (padrão) ou Separação Legal. Com Pacto Antenupcial: Separação Total, Comunhão Universal ou Participação Final nos Aquestos.

Inc. V**Opção de sobrenome**

Qualquer dos conviventes pode acrescentar ao seu o sobrenome do outro. Não é obrigatório.

Inc. VI**Declaração assinada de 2 testemunhas**

Firmas reconhecidas por autenticidade ou assinadas na presença do Oficial. (Art. 760, inc. VI)

PROCURAÇÃO (Art. 760, §único CNN/TJRJ):

Procuração PÚBLICA, poderes específicos, prazo máx. 30 DIAS.

Indicar: data da união, regime, sobrenome e ausência de impedimentos.

REGIMES DE BENS — Decida antes de ir ao cartório (Arts. 734-735 CNN/TJRJ)**Comunhão Parcial de Bens****PADRÃO — sem pacto**

Bens adquiridos durante a união comunicam-se.

Separação Legal de Bens**Sem pacto — casos específicos**

Imposta por lei: maiores de 70 anos,

Comunhão Universal de Bens**Exige Pacto Antenupcial**

Todos os bens presentes e futuros

Separação Total de Bens**Exige Pacto Antenupcial**

Cada cônjuge mantém seus bens de forma

Participação Final nos Aquestos**Exige Pacto Antenupcial**

Patrimônio próprio; ao fim, divide-se o adquirido onerosamente por ambos. Arts. 1.672-1.686 CC

VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS (Arts. 762-764 CNN/TJRJ)

>> Verificação de impedimentos legais

Bigamia, parentesco consanguíneo até 3º grau, adoção, homicídio doloso contra cônjuge anterior (Art. 1.521 CC). Qualquer pessoa pode comunicar impedimentos. (Art. 762 CNN/TJRJ)

>> Conferência de todos os documentos

Originais conferidos e cópias certificadas ficam nos autos. Documento com rasura ou ilegível: exige-se outro. Assinaturas do requerimento: obrigatoriamente na presença do Oficial. (Art. 726)

>> Verificação do título e do Livro E

Checar se o título está registrado no Livro E. Se não, encaminhar via CRC ao RCPN do 1º distrito e informar sobre os emolumentos devidos. (Art. 759, §3º CNN/TJRJ)

>> Confirmação: sem celebração

O procedimento NÃO exige cerimônia, juiz de paz, testemunhas no ato nem qualquer celebração. Não há vista ao Juiz de Paz. (Art. 761, §único e Art. 763 | Art. 8 Prov. CNJ 149/2023)

>> Lavratura no Livro B

Assento lavrado SEM: data de celebração, testemunhas do ato, assinaturas dos cônjuges. Campo obs.: título apresentado + dados do Livro E. Se sentença: data dos efeitos. (Art. 764)

>> Comunicação ao distribuidor

Obrigatória no prazo legal, feita eletronicamente. Em caso de impossibilidade, deve-se obter autorização da CGJ (capital) ou do juiz diretor do foro (interior). (Art. 768)

PONTO ESSENCIAL A LEMBRAR:

A conversão é um ato cartorial simples e rápido. O cartório está à disposição para orientar em cada etapa.

PRAZO GERAL: até 30 dias para emissão da certidão de casamento

Do protocolo do requerimento até a certidão de casamento por conversão,
o prazo estimado é de até 30 dias corridos, sujeito à regularidade da documentação.

TABELA DE EMOLUMENTOS (Lei Est. 9.873/2022 | Tabela 18)**Conversão da União Estável em Casamento****R\$ 1.400,58**

Inclui: requerimento, publicação de editais, lavratura do assento no Livro B e 1ª certidão.

Registro da União Estável no Livro E (RCPN)**R\$ 504,14**

Registro de escritura pública, termo declaratório ou certidão de sentença judicial.

Escritura Pública de U.E. — Comunhão Parcial ou Separação Legal**R\$ 379,86**

Lavrada em Tabelionato de Notas. Não exige pacto antenupcial.

Escritura Pública de U.E. — Comunhão Universal ou Separação Total**R\$ 907,25**

Lavrada em Tabelionato de Notas. Exige pacto antenupcial.

Informações sobre os emolumentos:

Valores fixados pela Lei Est. 9.873/2022. Podem ser atualizados. Confirme no cartório antes do ato.



NOTAS | PROTESTO | RCPN
Rio das Ostras / RJ

Endereço

Rua Luiza Viana, 87 | Centro | Rio das Ostras/RJ

E-mail

1oficiooriostras@gmail.com

Site

www.cartorioderiodasostas.com.br

Instagram

@cartorioderiodasostas

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Seg. a Sex.: 9h-17h | Sáb., Dom. e Feriados: 9h-12h (Plantão Nasc. e Óbitos)

CHECKLIST — Antes de ir ao cartório

☐ Identidade original (ambos)

☐ CPF (ambos)

☐ Certidão de nascimento — legível, sem rasuras

☐ Comprovante de domicílio

☐ TÍTULO: escrit. pública OU termo decl. OU sentença

☐ Decl. de 2 testemunhas (firmas reconhecidas)

☐ Regime de bens definido?

☐ Pacto antenupcial (Sep. Total / Com. Univ. / Part. Aquestos)

☐ Livro E regularizado? (nome e data retroativa)

☐ Doc. casamento anterior (viúvo ou divorciado)

⚠️ AVISO LEGAL — LEIA COM ATENÇÃO

Este guia tem MERO CARÁTER INFORMATIVO, pode conter erros ou imprecisões e NÃO substitui o aconselhamento jurídico de um(a) Advogado(a). Para situações específicas, consulte sempre um profissional habilitado e confirme as informações diretamente no cartório.